Einspruchsentscheidung Umsatzsteuer 2025

Datum 05.10.2026

Von Finanzamt Freiburg-Stadt, Sautierstraße 24, 79104 Freiburg im Breisgau

An Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau

Steuernummer ÜB-FR-UST-047 · für die Uferbit Projektstudio GmbH · zur Inlandspost am 05.10.2026

Der Einspruch gegen den Umsatzsteuerbescheid 2025 vom 03.08.2026 wird als unbegründet zurückgewiesen. Die Steuer bleibt auf 32.280,00 EUR festgesetzt.

Das Büro Freiburg wird seit 2023 fortlaufend betrieben und verfügt nach den Angaben im Anhörungsverfahren über drei Beschäftigte und dienstliche Rechner. Frau Eberlin unterzeichnete die Aufträge für die Schweizer AG und koordinierte beide Einführungen. B wurde in Freiburg abgenommen. Zwar entschied der Basler IT-Leiter über A; nach Auffassung der Rechtsbehelfsstelle stellt das eine zentrale Genehmigung für ein einheitliches Vorhaben des Freiburger Büros dar. Die getrennte Abrechnung ändert an dieser Sicht nichts. Eine Zahlung durch die Zentrale ist im Konzernbetrieb üblich. Weitergehende Nutzungsprotokolle liegen uns nicht vor.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen den Umsatzsteuerbescheid in Gestalt dieser Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Freiburg im Breisgau, erhoben werden. Die gesetzlichen Vorgaben zum elektronischen Rechtsverkehr bleiben zu beachten.

Für das Finanzamt: Sascha Strauß · Rechtsbehelfsstelle